



PUTUSAN

Nomor 1113 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **Fanny Chandra;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/2 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Korban 40.000 Lr. 5 Nomor 8 RT 007
RW 003, Kelurahan Rappojawa, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

- Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fanny Chandra tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Fanny Chandra karena itu dari dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Fanny Chandra terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fanny Chandra berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 14 Juli 2020 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Darmawangsa kepada Fanny Chandra untuk pembayaran DP tanah Kavling Blok D6-D-7 di Kelurahan Pampang (Pa'bantangan) yang telah disahkan;
 2. Memorandum Nomor:174/PJ/WB-WPI-NB-BB-BT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal Pengangkatan Jabatan Fanny Chandra AP.Kom sebagai manager keuangan pada Benhil Hotel Group;
 3. Bukti pembayaran pajak atas nama Marji Rumpak nomor pokok wajib pajak 09792 799 0-805.000 mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
 4. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan November 2019 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 K/Pid/2023



5. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan Desember 2019 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan Januari 2020 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan Februari 2020 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan Maret 2020 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan April 2020 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan Mei 2020 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan Juni 2020 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan Juli 2020 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
13. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan Agustus 2020 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
14. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan September 2020 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



15. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan Oktober 2020 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan November 2020 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
17. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan Desember 2020 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
18. Satu lembar slip gaji Benhil Hotel Group atas nama Fanny Chandra bulan Januari 2021 dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
19. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 14 Juli 2020 sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama DG. Haris untuk pembayaran tanah kavling Pampang/limbangan BD/5 (uang muka/DP), yang telah disahkan;
20. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Muhammad Iqbal HR, S.H. kepada Fanny Chandra untuk pembayaran tanah kavling Pa'batangan blok A5 luas 90 M yang telah disahkan;
21. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 8 Agustus 2020 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Muhammad Iqbal untuk pembayaran tambahan DP tanah kavling Pampang blok A5 (90 M) yang telah disahkan;
22. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 14 Oktober 2019 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Syahrul kepada Fanny Chandra untuk pembayaran DP tanah kavling di Pa'batangan di Blok A12 luas 65 M (Panjar) yang telah disahkan;
23. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Syahrul



- untuk pembayaran tambahan DP tanah kavling Pampang Pa'batangan Blok A12, yang telah disahkan
24. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dari Abd. Rahmat Ika kepada Fanny Chandra untuk pembayaran Kavling Pampang/Limbangan Blk D3 luas 75 M DP Rp41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) yang telah disahkan;
 25. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 24 Februari 2020 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) atas nama Kasmawaty Paturusi untuk pembayaran tanah kavling Pampang Blk A10 (85 M) yang telah disahkan;
 26. Satu Lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 30 Juli 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Kasmawaty Paturusi kepada Fanny Chandra untuk pembayaran tambahan DP tanah kavling Blk A10 (85 M) yang telah disahkan;
 27. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 17 November 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Darmawangsa kepada Fanny Chandra untuk pembayaran DP tanah kavling Blok D8 di kelurahan Pampang (Pa'batangan) 38, 75 M2, yang telah disahkan;
 28. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 17 November 2020 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Darmawangsa kepada Fanny Chandra untuk pembayaran Tambahan DP tanah kavling Blk D6-D7 di Kelurahan Pampang, (Pa'batangan) Uk 132,5 M2, yang telah disahkan;
 29. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 11 Desember 2020 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Darmawangsa kepada Fanny Chandra untuk pembayaran tambahan DP tanah kavling Blok D8 di Kelurahan Pampang, (Pa'batangan) uk 58,75 M2, yang telah disahkan;
 30. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dari



SAHRIL kepada Fanny Chandra untuk pembayaran DP tanah kavling Pampang/Limbangan Blok A 6 yang telah disahkan;

31. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 19 Juli 2020 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Lina untuk pembayaran DP tanah kavling di Pa'batangan Kelurahan Pampang Blok C 9, yang telah disahkan;
32. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari ABBAS untuk pembayaran tanah kavling Blok A1 di Pampang, ukuran 65 M2 Pa'batangan, yang telah disahkan;
33. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 5 Agustus 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Edi untuk pembayaran tanah kavling Pampang/Pa'batangan Blok A9 (50M) yang telah disahkan;
34. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 28 Januari 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari MUKLAS untuk pembayaran tanda jadi tanah Blok B 22 50 M2 di Pa'batangan kel Pampang, yang telah disahkan;
35. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 16 November 2020 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari ROSDIANA kepada Fanny Chandra untuk pembayaran tanah kavling Blk B17-B20 di Pa'batangan Kelurahan Pampang (Tanda jadi/DP) yang telah disahkan;
36. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 13 November 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Supardi kepada Fanny Chandra untuk pembayaran kavling di Pampang, Pa'batangan yang telah disahkanl
37. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 28 Desember 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Lina untuk pembayaran tambahan DP tanah kavling di Pa'batangan Kelurahan Pampang Blok C 9, yang telah disahkan;



38. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 19 November 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari EDI untuk pembayaran tanda jadi tanah kavling Pampang Pa'batangan Blok A.4 (50M) yang telah disahkan;
39. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 13 November 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SAMSUDDIN kepada Fanny Chandra untuk pembayaran tanah Pampang, Pa'batangan Blok B16 (50 M2) DP sementara, yang telah disahkan;
40. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Hajerah DG. Ngaga untuk pembayaran kavling Blok D9 dan D 10 di Pampang, ukuran 110 M2, yang telah disahkan;
41. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 30 Juli 2020 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari Fitriani kepada Fanny Chandra untuk pembayaran DP tanah kavling Pampang, Blk B 9 (50 M) yang telah disahkan;
42. Satu lembar fotokopi kuitansi tertanggal 27 November 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Hj. Nurma kepada Fanny Chandra untuk pembayaran DP tanah Blok D2 Kelurahan Pampang, Pa'batangan luas 75 M2 yang telah disahkan;
43. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 19 Oktober 2019 sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dari Sugianto untuk pembayaran pelunasan tanag kavling Pampang Blok A 11 seluas 70 M2 yang telah disahkan;
44. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 5 Februari 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Rusfiana untuk pembayaran tambahan DP tanah pabatanan Kelurahan Pampang Blk C8 Ukuran 50 M2;
45. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 13 November 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Rusfiana untuk pembayaran tanda jadi tanah



Pa'batangan Kelurahan Pampang Blok C8 ukuran 50 M2, yang telah disahkan

46. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 7 Desember 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Rusfiana untuk pembayaran tambahan DP tanah Pa'batangan Kelurahan Pampang Blok C8 ukuran 50 M2, yang telah disahkan;
47. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 26 Oktober 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama ST. HASNATI untuk pembayaran DP tanah kavling Blk A3 (50 M2) yang berlokasi Pa'batangan (Pampang), yang telah disahkan;
48. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 1 Desember 2020 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama ST. HASNATI untuk pembayaran tambahan DP tanah Blk A3 Ukuran 50 M2, yang telah disahkan;
49. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ST. Hasnati untuk pembayaran tambahan DP tanah Blok A3 ukuran 50 M2 yang telah disahkan;
50. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 18 September 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama SUDARMIN S/SUMARNI B untuk pembayaran DP tanah kavling Pampang Blk 7 (50M2) dan Blk 8 (50 M2), Pa'batangan;
51. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 20 November 2020 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Sudarmin/Sumarni B untuk pembayaran tambahan DP A7 dan A8 tanah Pa'batangan Kelurahan Pampang yang telah disahkan;
52. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 November 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Abd. Rajab/Mulianti untuk pembayaran DP tanah kavling Pa'batangan Blok D1 85 M2, yang telah disahkan;
53. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Abd. Rajab/Mulianti untuk pembayaran tambahan dp Blok D1 Ukuran 85 M2 kavling di Pampang, Pa'batangan, yang telah disahkan;
54. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 21 September 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sultan kepada Fanny Chandra untuk pembayaran DP tanah kavling A2 (65M2) Pampang di Pampang, Pa'batangan yang telah disahkan;
55. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sultan untuk pembayaran tambahan DP Blk A2 tanah kavling di Pa'batangan Pampang yang telah disahkan;
56. Satu lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tertanggal 14 Juli 2020 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Darmawangsa kepada Fanny Chandra untuk pembayaran DP tanah kavling Blok D6-D7 di Kelurahan Pampang (Pa'batangan) yang telah disahkan;
57. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 6 Februari 2014 dari sdr JIMMY kepada Fanny sejumlah Rp2.109.000,00 (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 25 Benhill dan New Benhill PPH 21 dan Denda 2009;
58. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 5 Desember 2014 kepada Fanny sejumlah Rp3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh Final;
59. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 4 Februari 2015 kepada Fanny sejumlah Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 21 dan Pajak 4 (2);

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 K/Pid/2023



60. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 4 Maret 2015 kepada Fanny sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pajak PPH 21 dan PPH Pajak 4 (2);
61. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 Januari 2017 kepada Fanny sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh pajak PPh 4 (2) Benhil Group bulan Desember 2016;
62. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 21 Januari 2017 sejumlah Rp15.665.640,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran sisa pajak PPh 4 (2) selama 1 tahun (SPT Tahunan);
63. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 Februari 2017 sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) bulan Januari 2017;
64. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 1 Maret 2017 kepada Fanny sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) bulan Februari 2017 Benhil Group;
65. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 April 2017 kepada Fanny sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Maret 2017;
66. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 1 Mei 2017 kepada Fanny sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan April 2017;
67. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 1 Juni 2017 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran PPh 21 Benhil Group bulan Mei 2017;
68. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 1 Juli 2017 kepada Fanny Chandra sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu



- rupiah) untuk pembayaran pajak PPh 4 (2) Benhil Group bulan Juli 2017;
69. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 Juli 2017 sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Juni 2017;
70. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 3 September 2017 kepada sdri Fanny sejumlah Rp4.275.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Agustus 2017;
71. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 November 2017 sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) bulan Oktober 2017 Benhil Group;
72. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 Desember 2017 sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan November 2017;
73. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 3 Februari 2018 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Januari 2018;
74. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 Maret 2018 sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Februari 2018;
75. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 Mei 2018 kepada sdri Fanny Chandra sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan April 2018;
76. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 Juni 2018 sejumlah Rp4.775.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Mei 2018;
77. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 1 Juli 2018 kepada sdri Fanny Chandra sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus



- lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Juni 2018;
78. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 3 Agustus 2018 kepada sdri Fanny sejumlah Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Juli 2018;
79. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 September 2018 dari Benhill sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Agustus 2018;
80. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 Oktober 2018 sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan September 2018;
81. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 November 2018 kepada sdri Fanny sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Oktober 2018;
82. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 1 Desember 2018 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) bulan November 2018;
83. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 1 Januari 2019 kepada sdri Fanny sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Desember 2018;
84. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 1 Februari 2019 kepada sdri Fanny Chandra sejumlah Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Januari 2019;
85. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 Maret 2019 kepada sdri FANI sejumlah Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Februari 2019;



86. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 April 2019 kepada sdri Fanny sejumlah Rp9.575.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
87. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 Juli 2019 kepada sdri Fanny sejumlah Rp9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) bulan Juni 2019
88. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 September 2019 kepada sdri Fanny sejumlah Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) Benhil Group bulan Agustus 2019;
89. Satu lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 Oktober 2019 kepada sdri Fanny Chandra sejumlah Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran PPh 4 (2) bulan September 2019;
90. Satu lembar *print out* biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama Marji Rumpak jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 01-01 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
91. Satu lembar *print out* biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama Marji Rumpak jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 02-02 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
92. Satu lembar *print out* biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama Marji Rumpak jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 03-03 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
93. Satu lembar *print out biling* pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama Marji Rumpak jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 04-04 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
94. Satu lembar *print out* biling pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama Marji Rumpak jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 05-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp4.750.000,00 (empat tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
95. Satu lembar *print out biling* pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama Marji Rumpak jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 06-06 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
96. Satu lembar *print out biling* pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama Marji Rumpak jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 07-07 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
97. Satu lembar *print out biling* pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama Marji Rumpak jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 08-08 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
98. Satu lembar *print out biling* pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama Marji Rumpak jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 09-09 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
99. Satu lembar *print out biling* pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama Marji Rumpak jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 10-10 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
100. Satu lembar *print out biling* pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama Marji Rumpak jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 11-11 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
101. Satu lembar *print out biling* pajak NPWP 09.792.799.0-805 atas nama Marji Rumpak jenis pajak 411128, jenis setoran 420 masa pajak 12-12 tahun pajak 2020 dengan jumlah setor Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Ir. Amsal;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 22 Februari 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fanny Chandra tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM PEKERJAAN SECARA BERULANG KALI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 101, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 1 Februari 2023;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Amsal;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PID/2023/PT Mks, tanggal 8 Mei 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1571/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 22 Februari 2023;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor
1571/Akta Pid.B/2022/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan
Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2023 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Juni
2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar pada tanggal 24 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
pada tanggal 5 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut
Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat
dalam memori kasasinya tanggal 5 Juni 2023 pada pokoknya
menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan
peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana
mestinya, yakni dengan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar
dakwaan Primair Pasal 374 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, sedangkan
berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa diangkat sebagai Manager



Keuangan pada Benhil Hotel Group dan Terdakwa bekerja pada Wisma Benhil sejak tahun 2019, sedangkan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tahun 2014, sehingga Terdakwa pada tahun 2014 tidak memiliki hubungan kerja dengan Wisma Benhil sehingga unsur "Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" tidak tepat atau tidak terpenuhi. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 372 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP pada dakwaan Pertama Subsidair;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan secara berulang kali", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada Benhil Hotel Group milik pasangan suami istri Ir. AMSAL dan Drg. Marji Rumpak dengan mendapatkan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sejak tanggal 1 November 2019 telah diangkat sebagai Manager Keuangan Benhil Hotel Group dengan tugas pokok melakukan pembayaran pajak penghasilan Wisma Benhil;
- Bahwa namun Terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 dalam mengurus pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Wisma Benhil di Kantor Pajak Negara Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar, Terdakwa telah membuat 2 (dua) kode Billing Pajak yang akan dibayarkan pada aplikasi djonline.co.id yaitu 1 (satu) rangkap yang tidak sesuai dengan pajak yang harus dibayarkan, sedangkan 1 (satu) rangkap lagi yang sesuai dengan Pajak PPH Wisma Benhil yang akan diserahkan ke Kantor Pajak;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan Lembar Cetakan Kode Billing yang palsu tersebut kepada Ir. AMSAL dan meminta uang pada saksi NURPIN yang saat itu selaku Manager Keuangan Wisma Benhil sebesar Rp303.824.640,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah), sedangkan yang seharusnya Terdakwa bayar hanya sebesar Rp26.866.123,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp276.958.517,00 (dua ratus tujuh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang dikuasai Terdakwa Saksi Ir. AMSAL baru mengetahui uang pajak PPh yang dibayarkan oleh Terdakwa terdapat perselisihan yang cukup besar setelah dilakukan Audit pada Wisma Benhil;
- Bahwa selain itu pada bulan Januari 2020, Terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran tanah kavling Sunset Cove 3 Citra Land City Losari milik Ir. AMSAL sebesar Rp90.733.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menyetorkannya ke Citra Land, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan sendiri. Demikian juga pada saat Terdakwa menerima uang penjualan tanah kavling yang terletak di Pa'batangan Pampang - Kota Makassar sebesar Rp1.107.510.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai kuitansi yang ada pada pembeli, namun Terdakwa membayarkan uang pembelian tanah tersebut melalui rekening MNC Ir. AMSAL hanya sejumlah Rp415.591.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), untuk membayar utang Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi suami istri Ir. AMSAL sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif Pertama Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121992121001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 K/Pid/2023